

1518573-41.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... não conhecia e que disse que era do tráfico da região. Ele disse que algumas pessoas estavam tirando fotos da região do tráfico e acusou o depoente de ser uma dessas pessoas. Esse indivíduo ameaçou o depoente de arrumar problemas. Depois disso, o indivíduo pediu que o depoente ficasse sentado porque ele iria levar o aparelho para o dono do movimento. Ele pegou o celular e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518573-41.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518573-41.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2223756/2022 - 08º D.P. BRAS, 26806995 - 08º D.P. BRAS, 2223756 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERIGNE MBACKE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 990/2022. VISTOS. SERIGNE MBACKE, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque no dia 16 de agosto de 2022, por volta das 17h20min, na Rua Guaianases nº 193, bairro Campos Elíseos, nesta cidade, teria recebido, em proveito próprio, um aparelho celular da marca Samsung, modelo A 22, coisa que sabia ser produto de crime. Houve prisão em flagrante, convertida em preventiva, conforme r. decisão proferida pelo Juízo do Plantão (fls. 30/34). A denúncia foi recebida em 23 de agosto de 2022 (fls. 68). Citado (fls. 81), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 86/90). Produziu-se prova oral, com a oitiva da vítima e interrogatório do réu. Ao final, manifestaram-se oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. Como

bem ponderaram as partes, a hipótese é de absolvição por insuficiência probatória. Não se trata de acreditar na inocência do réu, mas sim de reconhecer o quão fraco é o conjunto probatório amealhado em juízo, inapto para sustentar uma condenação pelo crime descrito. Na fase policial, o réu alegou que um casal de brasileiros se aproximou e o homem pediu que o réu entregasse um celular para a mulher. Assim que pegou o telefone para repassar para a mulher, foi abordado por policiais militares. Não tinha conhecimento sobre a ilicitude do celular. Declarou-se inocente e alegou que não tinha interesse em adquirir o telefone. Quanto ao dinheiro apreendido em sua posse (R\$ 1.639,00), afirmou que era fruto de seu trabalho com vendas de roupas na região do Brás/SP. Em juízo, o réu preferiu o silêncio, mesmo ciente de que era a oportunidade de se dirigir ao juízo e apresentar sua versão para os fatos. A vítima Caio, ouvida nesta data, confirmou o furto de seu aparelho celular. Caio disse que estava numa praça, próxima ao seu trabalho, no Anhangabaú, ao lado da Biblioteca, quando chegou um rapaz que não conhecia e que disse que era do tráfico da região. Ele disse que algumas pessoas estavam tirando fotos da região do tráfico e acusou o depoente de ser uma dessas pessoas. Esse indivíduo ameaçou o depoente de arrumar problemas. Depois disso, o indivíduo pediu que o depoente ficasse sentado porque ele iria levar o aparelho para o dono do movimento. Ele pegou o celular e saiu com o aparelho na mão. Não voltou. O depoente entregou o celular porque foi ameaçado porque não sabia se o rapaz estava com arma ou faca. No mesmo dia, recebeu uma ligação da Polícia Militar, informando-o que seu celular tinha sido encontrado na posse do réu. Na delegacia, Caio não reconheceu o acusado como autor do furto. Recebeu de volta seu aparelho e estava funcionando, só estava sem a capinha. Os policiais militares João e Francisco não presenciaram a entrega do aparelho pela vítima a terceira pessoa e apenas abordaram o réu em posse do aparelho, que não estava acompanhado de nota fiscal. Como bem salientou o Doutor Promotor de Justiça, não há segurança sobre a origem do bem apreendido em posse do réu. A vítima prestou depoimentos de mesmo teor nas duas fases da persecução penal, contudo não conseguiu esclarecer a contento a que título entregou seu aparelho a terceiro. Ficou a dúvida sobre a ocorrência de furto, roubo, empréstimo ou doação do aparelho. A dúvida não foi devidamente sanada pela vítima nem mesmo sob o crivo contraditório e da ampla defesa, mas é certo que o réu não era a pessoa para quem a vítima entregou seu aparelho, como por ela afirmado nas duas fases da persecução penal. Em que pese a reincidência do réu, mas raquítica a prova sobre a origem do bem em posse dele, realmente, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas. Preferível absolver possível culpado a condenar possível inocente. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia para absolver SERIGNE MBACKE da imputação que lhe foi feita e o faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De imediato, expeça-se alvará de soltura clausulado. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se e cumpra-se. São Paulo, 8 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA